

0029072-23.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0029072-23.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0029072-23.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3408/2016 -

27º Distrito Policial - Campo Belo, 444/2016 - 27º Distrito Policial - Campo Belo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUANA LUZETE DOS SANTOS SILVA

Justiça Gratuita

Vistos.

LUANA LUZETE DOS SANTOS SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada pela Justiça Pública como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 14 de abril de 2016, por volta das 15h00min, na Rua Laplace, esquina com a Avenida Vereador José Diniz, nesta capital e comarca, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com a simulação de emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho de telefonia celular e uma bolsa, pertencentes à vítima Eduarda Zalara Barros Barrionuevo.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima caminhava pela sobredita via,

quando, de repente, foi abordada pela denunciada, que lhe perguntou o horário. Após lhe informar, a denunciada exigiu que a vítima olhasse no celular e lhe informasse o horário correto.

No instante em que a vítima observava o celular, a denunciada anunciou o assalto, colocando a mão sob a saia, simulando o porte de arma de fogo, dizendo: "Passe o celular e a bolsa, senão você vai se foder".

Em seguida, a vítima afirmou que não iria entregar qualquer objeto, momento em que um popular, que conduzia uma motocicleta, lhe ajudou, espantando a denunciada e lhe dando uma carona até um posto de gasolina, local em que realizou contato com a polícia militar e partiram em perseguição à denunciada.

Nas proximidades, a mesma foi encontrada e reconhecida pela vítima, motivo pelo qual foi presa em flagrante delito.

Interrogada formalmente, denunciada a permaneceu em silêncio.

A ré foi presa em flagrante e solta mediante concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares na audiência de custódia (fls. 115). A denúncia foi recebida em 01 de julho de 2016 (fls. 118/119). A ré foi citada por edital e em 29 de setembro de 2016 o processo e o prazo prescricional foram suspensos nos termos do art. 366 do CPP (fls. 138). A ré, presa por outro processo, foi citada em 04 de junho de 2020 (fls. 170). A marcha processual e o prazo prescricional foram retomados. A Defesa prévia foi apresentada (fls. 173). O recebimento da denúncia foi ratificado em 09 de junho de 2020 (fls. 175/176).

Na audiência de instrução foi ouvida a vítima e uma testemunha comum. As partes desistiram da oitiva da outra testemunha policial. A ré, ausente na audiência, foi declarada revel.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, foi requerida a juntada da certidão de objeto e pé do processo constante na FA da acusada. Juntada a certidão às fls. 220/222, as partes apresentaram alegações finais por memoriais.

O Ministério Público requereu a condenação na forma tentada do delito, em razão das provas amealhadas (fls. 228/235). A Defesa, por seu turno, entendeu que havia insuficiência de provas e requereu a absolvição. Ofertou teses subsidiárias. (fls. 237/245)

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente em parte.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento da ré no crime a ela imputado.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de apreensão, exibição e entrega (fls. 15/16) e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para a acusada.

A vítima Eduarda, ouvida em solo policial, aduziu que é moradora das imediações do local dos fatos e na data do ocorrido, ao desembarcar de seu veículo, deparou-se com a acusada muito transtornada, aparentemente sob os efeitos de drogas. A acusada lhe perguntou as horas e exigiu que pegasse o celular para informar o horário exato, passando a ser xingada. A acusada simulou estar armada colocando as mãos

embaixo das vestes e exigiu que entregasse seus pertences. Informou que tentou acalmar a acusada e foi ajudada por um motoqueiro que passava pela via. Conseguiu correr e novamente com a ajuda do mesmo motoqueiro, foi levada até um posto de gasolina onde policiais tomaram ciência do ocorrido e junto com a depoente localizaram a acusada nas proximidades. (fls. 09).

A testemunha Tiago Jaguaraci, policial militar, ouvido na delegacia, declarou que na data dos fatos, estava em patrulhamento pela Avenida Vereador José Diniz juntamente com seu parceiro de farda quando foram abordados pela vítima que tinha acabado de ser vítima de uma tentativa de assalto. De posse das características passadas pela vítima, localizaram a acusada nas proximidades que foi encaminhada ao hospital devido ao seu estado alterado e depois liberada. (fls. 07)

No mesmo sentido foi depoimento do policial José Kenan (fls. 08)

A ré foi interrogada e permaneceu em silêncio (fls. 10).

Em juízo a prova foi refeita e manteve-se intacta.

A vítima, ratificando o quanto narrado em solo policial, declarou que no dia dos fatos, estava andando pela via quando foi abordada pela ré que lhe perguntou as horas. Devido a insistência, pegou o celular da bolsa e ao voltar o olhar para a acusada já viu que ela estava mostrando algo com a mão debaixo da blusa e começou a ordenar que passasse todos os seus pertences. Notou que a acusada estava um pouco alterada, parecendo ter usado algo. Ato contínuo, um motoboy passou bem próximo da acusada e já mandou que ela parasse de importunar a depoente e assim, conseguiu fugir. Informou que logo na esquina da rua encontrou uma viatura da polícia e informou o ocorrido. Após breve diligência juntamente com os policiais, conseguiram localizar a ré no quarteirão de trás. Afirmou que a rua estava vazia e não teve nenhuma dificuldade em identificar a ré. Disse que do momento do assalto até a localização da acusada, passaram-se cerca de 10 minutos. Por fim, disse que a ré não conseguiu levar nenhum de seus pertences.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, a vítima não conhecia a ré anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-la, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (grifos nossos)

A testemunha José Renan, ratificando o quanto narrado na delegacia, declarou que na data dos fatos, foram acionados por uma pessoa que tinha acabado de ser vítima de tentativa de assalto. Fizeram um breve patrulhamento nas proximidades em companhia da vítima e bem próximo ao local, lograram êxito em deter a ré. Indagada, a acusada negou os fatos. Disse que a aparência da ré era de estar alguns dias na rua. Por fim, declarou que a vítima foi incisiva no apontamento da acusada.

Pois bem.

O conjunto probatório apontou de forma segura a autoria da ré.

Vejamos.

A vítima narrou de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucedeu a tentativa de subtração de seus pertences.

No dia e hora dos fatos, enquanto caminhava pela via, foi abordada pela ré que lhe perguntou as horas, mas logo em seguida, simulando estar armada, exigiu que a ofendida lhe entregasse o aparelho celular e a bolsa. Nisso foi ajudada por um motoqueiro que passava pelo local e espantou a acusada.

Corroborando a versão da vítima, os policiais militares disseram que no dia dos fatos foram acionados pela vítima que tinha acabado de sofrer uma tentativa de assalto. Informaram que a ação criminosa não se consumou pois a vítima tinha sido ajudada por um popular que passava pelo local e viu ação da ré.

Com as características da assaltante e em companhia da ofendida, os policiais passaram a diligenciar pelo local e conseguiram localizar e deter a ré nas proximidades logo na sequência.

Quanto ao pedido da Defesa para a desclassificação do roubo para furto, não merece prosperar. Certo é que a ré fez menção de estar armada, colocou a mão embaixo das vestes e mostrou algo para a vítima, fazendo ameaças verbais e ordenando a entrega de seus pertences. Portanto, o comportamento descrito pela vítima ao ser abordada pela acusada já deixa clara a intimidação, representando a ameaça e clara promessa de agressão física em caso de reação, posto que a ré conforme descrição da ofendida, estava visivelmente alterada. Portanto, presente a elementar da grave ameaça para configuração do crime de roubo.

Neste sentido, trago os seguintes julgados:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA E ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – A ABSOLVIÇÃO SEQUER FOI COGITADA – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL, POIS HOUVE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM A SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – PENA BASE NO MÍNIMO E ACRÉSCIMO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, QUE É PREPONDERANTE SOBRE A CONFISSÃO – O REGIME FECHADO ERA NECESSÁRIO E ESTÁ JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO." (TJ-SP -APR: 15221100220198260050 SP 1522110-02.2019.8.26.0050, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 30/04/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2020) (grifos nossos)

E mais:

"ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE SUSTENTE A ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A mera simulação de porte de arma de fogo é suficiente para diminuir a resistência da vítima, tendo em vista causar temor, bastando para a caracterização

da grave ameaça, não havendo que se falar em desclassificação para furto." (TJ-ES - APL: 00294433320128080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/11/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/11/2015) (grifos nossos)

O crime de fato não se consumou, na medida em que o iter criminis foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade da ré (ação do motoqueiro que passava pela via e colocou a motocicleta entre e a vítima e a ré no exato momento em que a acusada ameaçava e exigia a entrega dos pertences da vítima que já se encontrava acuada). Assim, autoria e materialidade comprovadas, é o que basta para o desfecho condenatório.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 04 de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (condenação definitiva perante a 09ª Vara Criminal, processo nº 0112237-07.2012.8.26.0050 - fls. 221; e perante esta 29ª Vara Criminal, processo nº 0039842-17.2012.8.26.0050 - fls. 220), exaspero a pena em 1/5 perfazendo 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Na terceira fase, incide a causa de diminuição em virtude da tentativa, razão pela qual, pelo conatus, considerando o curto percurso do iter criminis, diminuo a pena em 2/3, totalizando 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 04 dias-multa.

Em virtude da grave ameaça empregada na subtração, a ré não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira da ré.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar LUANA LUZETE DOS SANTOS SILVA, qualificada nos autos, ao cumprimento das penas de 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 04 dias-multa., no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Seguindo os ditames legais, iniciará a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, suficiente e proporcional para a reprovação e prevenção da infração, notadamente em virtude da dupla reincidência em crimes patrimoniais. Somado a isto, a ré é revel e furtou-se ao comparecimento em audiência, motivos pelos quais não poderá recorrer em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de agosto de 2022.

ANTONIO MARIA PATIÑO ZORZ
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA